

MUSTAFA KAMAL BIN BASIR AHMAD
lwn
SHASHA FARIHA BT MOHD SHAFIE

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tan Sri Dato' Setia Dr. Ibrahim b. Lembut (Pengerusi) ,YA Datuk Aidi b. Moktar (Ahli Panel), YA Tuan Hj Saarani bin Ismail (Ahli\ PAnel (Ahli Panel) pada 24 **Julai 2017**]

[**Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0019-2017**]

[**Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003**]

Peguam Syarie Pemohon : Dato' Mohd Zaidi bin Mohd Zain Tetuan Zaidi Zain & Associates.

PERMOHONAN

[1] Pemohon (Mustafa Kamal) memfailkan permohonan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut :

- i. Pemohon diberi kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini menurut seksyen 68 (1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung prosiding kes di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Selangor, kes Mal saman No 10300-016-0277-2014 di mana Mahkamah telah menolak dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh pihak pemohon



berhubung kes Mut'ah atas alasan tarikh-tarikh pada dokumen tersebut adalah selepas berlakunya perceraian.

- ii. Segala dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh pemohon dalam ikatan Dokumen Defendan diterima oleh mahkamah untuk ditender sebagai bukti semasa prosiding kes
- iii. Mahkamah menggantung Prosiding kes Tuntutan Mut'ah yang difailkan oleh pihak Responden (Shasha Fariha) di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes1 0300-016-0277-2014 sehingga menunggu Mahkamah Rayuan Syariah memutuskan prosiding semakan kehakiman ini.
- iv. Kos dalam tindakan ini ditanggung oleh Responden
- v. Apa-apa perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh mahkamah.

FAKTA KES

[2] Pemohon dan Responden adalah bekas suami isteri di mana mereka telah berkahwin pada 18/8/2007 di Subang Jaya Selangor dan telah dikurniakan dua orang anak iaitu Sophia Zara bt Mustaffa Kamal dan Alya Zara bt Mustafa Kamal.

[3] Mereka telah bercerai di luar Mahkamah pada 11/6/2013 dan telah disahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Timur Laut Pulau Pinang pada 15/7/2013.

[4] Pada 2/7/2014, Responden telah menfailkan tuntutan Mut'ah sebanyak RM500,000 terhadap Pemohon. Pemohon yang tidak bersetuju dengan tuntutan tersebut telah menfailkan pembelaan pada 1/12/2014. Responden telah memasukkan Jawapan Kepada Pembelaan pada 28/1/2015.

[5] Pihak-pihak kemudiannya menghadiri sesi pengurusan kes di hadapan Hakim pada 23/2/2015. Seterusnya kes diteruskan dengan keterangan pihak responden.

[6] Pada 27/12/2016 Pemohon memberi keterangan dan sesi keterangan utama Pemohon disambung pada 8/2/2017. Pada 8/2/2017, pemohon telah memasukkan afidavit keterangan tambahan dan memohon beberapa dokumen untuk ditenderkan. Mahkamah telah menolak permohonan dokumen-dokumen tersebut. Pihak Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan memohon semakan dibuat terhadap keputusan tersebut oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes Permohonan No. 10300-016-0277-2014, iaitu kes Tuntutan Mut'ah yang difailkan oleh Responden terhadap Pemohon.



[8] Hasil dari penelitian kami kepada semakan ini dibuat atas perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah menolak untuk diterima masuk beberapa dokumen pihak pemohon dalam sidang perbicaraan pada 8/2/2017.

[9] Dalam Notis Permohonan Semakan dan dalam affidavit yang digunakan bagi menyokong semakan ini, pemohon tidak menyatakan apakah dokumen yang telah ditolak oleh mahkamah. Sebaliknya hanya menyatakan "*dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh pihak pemohon berhubung kes mut'ah*".

[10] Pemohon telah mendakwa YA Hakim Bicara membuat keputusan tersebut atas alasan bahawa tarikh dokumen-dokumen tersebut selepas berlakunya perceraian.

[11] Kami seterusnya meneliti catatan perbicaraan pada tarikh 8/2/2017 yang berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh pemohon. Catatan berkaitan seperti berikut:

Peguan Defendan (Pemohon): pada tarikh lepas hanya affidavit keterangan utama disahkan, dan pada hari ini untuk sahkan affidavit tambahan dan ikatan dokumen.

Keterangan Defendan: affidavit keterangan tambahan, saya telah teliti , saya faham, saya angkat sumpah pada

17/1/2017 di Mahkamah Syariah Kuala Muda, ini
afidavit saya.

Ikatan Dokumen:

m.s 1- ic – D1

*m.s 2 (ditangguhkan ada surat perakuan cerai yang baru)-
ID2*

*m.s 3-4, sijil kelahiran anak pertama dan kedua- D3A dan
D3B*

m.s 5, Laporan Polis sebab ada kecurian- D4A

m.s 6, kecurian cek –D4B

Peguam Plaintiff: *laporan polis lepas perceraian dan
kecurian tiada kaitan dengan kes ini.*

Peguam Defendan: *ini ada kaitan dengan kehilangan
barang anak guam saya.*

Mahkamah: *Menolak dokumen ini bukan untuk kes
mut'ah..*

*m.s 8-12, regarding cek dicuri dan diderma, berlaku
selepas perceraian, harta benda saya diambil orang tanpa
sesuka hati*



M.s 13 dan m.s 14, polis report semasa pindah rumah , tidak pasti sudah habis iddah atau belum.

Peguam Defendan: dalam keterangan anakguam, banyak benda plaintif telah ambil oleh plaintif.

[12] Kami seterusnya meneliti ikatan dokumen defendan (pemohon) yang dirujuk semasa keterangan pemohon pada 8/2/2017. Kami mendapati sebahagian dari dokumen telah pun ditanda oleh Hakim Bicara seperti berikut:

1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon ditanda sebagai D1
2. Salinan Perakuan cerai pemohon dan responden ditanda ID2
3. Salinan kelahiran anak-anak ditanda D3A dan D3B
4. Salinan Laporan Polis bertarikh 9/12/2013 dan 10/12/2013 ditolak oleh Mahkamah.
5. Salinan Laporan Polis bertarikh 16/12/2013 ditolak oleh Mahkamah
6. Salinan surat pengesahan Affin Bank dan salinan cek ditolak oleh mahkamah.

[13] Dokumen-dokumen yang ditolak inilah yang disemak dan dimohon untuk diperintah diterima masuk oleh pihak pemohon.

[14] Pemohon memberi alasan penolakan oleh YA Hakim Bicara terhadap dokumen-dokumen tersebut kerana dokumen-dokumen tersebut bertarikh selepas perceraian. Namun begitu jika diteliti

kepada catatan bicara Mahkamah, asas penolakan YA Hakim Bicara adalah kerana dokumen tersebut tidak berkaitan dengan kes mut'ah.

[15] Kami seterusnya akan meneliti kerelevanan dokumen-dokumen tersebut dengan kes ini. Kes dihadapan kami ini adalah kes Mut'ah. Tuntutan mutaah ini dibuat setelah berlakunya perceraian antara Pemohon dan Responden pada 15/7/2013.

[16] Dalam penyata pembelaan di para iv, pemohon ada mendakwa bahawa responden telah mencuri buku cek Affin Bank pemohon dan memalsukan tandatangan pemohon apabila menandatangani cek tersebut bagi derma kepada Make A Wish Malaysia, Persatuan Kebajikan Ronald Mac Donald Malaysia, MAKNA dan National Cancer Society Malaysia. Perayu telah melampirkan salinan cek-cek tersebut, salinan report polis bertarikh 9/12/2013 dan salinan report polis bertarikh 10/12/2013.

[16] Apabila sesuatu surat guaman telah memplidkan sesuatu fakta, ianya boleh dibangkitkan dalam sesuatu perbicaraan. Namun begitu ianya bergantung kepada kerelevanan dan kebolehterimaan keterangan tersebut. Keterangan yang berbentuk dokumen perlu ditanda sama ada ianya diterima sebagai dokumen atau tidak diterima. Seksyen 125 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 memperuntukkan:

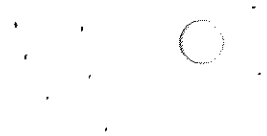
Seksyen 125. Dokumen atau ekshibit.

- (1) **Dokumen atau ekshibit lain yang dikemukakan sebagai keterangan dan diterima hendaklah ditanda** dan, melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah, dokumen atau ekshibit itu atau salinan dokumen atau ekshibit itu hendaklah disimpan di dalam Mahkamah sementara menanti prosiding itu berakhir dan sehingga habis tempoh masa untuk rayuan.
- (2) Bagi maksud pengenalpastian, hendaklah juga **ditanda sesuatu dokumen atau ekshibit lain yang dikemukakan sebagai keterangan tetapi telah ditolak.**

[17] Seksyen 125 menjelaskan bahawa dokumen-dokumen yang dikemukakan kepada mahkamah sebagai keterangan hendaklah ditanda sama ada keterangan yang diberikan itu diterima atau ditolak oleh mahkamah.

[18] Dalam kes ini, dokumen-dokumen

1. Salinan Laporan Polis bertarikh 9/12/2013 dan 10/12/2013 ditolak oleh Mahkamah.
2. Salinan Laporan Polis bertarikh 16/12/2013 ditolak oleh Mahkamah
3. Salinan surat pengesahan Affin Bank dan salinan cek ditolak oleh mahkamah



Telah dikemukakan dalam keterangan di Mahkamah dalam perbicaraan pada 8/2/2017.

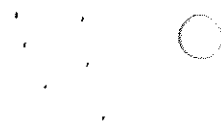
[19] Berdasarkan soalan dan jawapan no 13 Afidavit Keterangan Utama Pemohon, dokumen-dokumen tersebut digunakan bagi menunjukkan bahawa Responden tidak layak mendapat mutaah.

Soalan no 13 berbunyi:

‘Selanjutnya, apa lagi alasan yang Encik hendak jelaskan kepada Mahkamah mengenai ketidaklayakan Plaintiff terhadap Mut’ah?

[20] Jawapan kepada soalan tersebut menjurus kepada plaintiff mencuri barangan peribadi pemohon di Pejabat Agama ketika Majlis Sulh, mengkhianati pemohon dengan menandatangani 4 cek palsu bagi derma kepada badan-badan dan organisasi kebajikan. Dokumen-dokumen sokongan kepada jawapan ini ialah salinan Laporan Polis bertarikh 9/12/2013 dan 10/12/2013, salinan Laporan Polis bertarikh 16/12/2013 dan salinan surat pengesahan Affin Bank bertarikh 7/7/2015 dan salinan cek-cek.

[21] Persoalannya apakah dokumen-dokumen tersebut relevan untuk membuktikan rersponden tidak mendapat mut’ah? Di dalam Kitab Kifayatul Akhyar, Juzuk 2 mukasurat 42 yang ada menyebut المتعه وهى اسم للمال الذى يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها

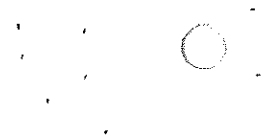


yang bermaksud: “Mutaah ialah nama bagi harta yang dibayar atau diberikan oleh seseorang lelaki kepada isteri disebabkan oleh perpisahan dengan perempuan itu”.

[22] Manakala di dalam Seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 ada menyatakan seperti berikut:-

Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon muta'ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah BOLEH, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuashati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum syarak.”

[23] Daripada peruntukan di atas, penentuan sesuatu kewajiban mutaah adalah berdasarkan setakat perceraian yang berlaku iaitu seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya. Perkara-perkara yang berlaku selepas perceraian tidak relevan dalam menentukan ketidaklayakan seseorang perempuan yang diceraikan dari mendapat mutaahnya.



[19] Dalam kes ini, dokumen-dokumen yang dimaksudkan tersebut digunakan oleh pemohon dalam keterangannya bagi membuktikan ketidaklayakan responden mendapatkan mutaah. Namun dokumen-dokumen tersebut kesemuanya berkaitan perkara yang berlaku selepas perceraian terjadi. Oleh yang demikian, kami mendapati tidakan Hakim Bicara tidak menerima masuk ;

1. Salinan Laporan Polis bertarikh 9/12/2013 dan 10/12/2013
2. Salinan Laporan Polis bertarikh 16/12/2013
3. Salinan surat pengesahan Affin Bank bertarikh 7/7/2015 dan salinan cek-cek

adalah satu tindakan yang betul.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti permohonan, affidavit sokongan Pemohon dan Nota Prosiding kes No. 10400-016-0277-2014, KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN:-

1. Permohonan semakan ditolak.
2. Kes 1300-016-0277-2014 hendaklah diteruskan perbicaraan.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



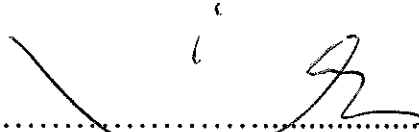
-
1. **Y.A.A TAN SRI DATO' SETIA DR. IBRAHIM BIN LEMBUT**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **Y.A DATUK AIDI B. MOKTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **Y.A TUAN HJ SAARANI BIN MOKTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

20